REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO
FLOTA MAGDALENA S. A.

PREÁMBULO.

Flota Magdalena S. A. es una empresa de naturaleza privada, que presta un servicio público esencial, por lo tanto, las normas que la regulan están encaminadas a garantizar en debida forma y de manera oportuna, la prestación del servicio de transporte público de pasajeros y carga por carretera, por lo que, el reglamento interno y las disposiciones que regulan las relaciones con sus colaboradores y empleados, están encaminadas a cumplir con los fines para la que fue creada y habilitada.

TITULO I

CAPÍTULO I
INFORMACIÓN EMPRESARIAL Y OBJETO

Artículo 1. Este Reglamento Interno de Trabajo, es adoptado por Flota Magdalena S.A., con NIT 860.004.838-3 Y domiciliada en la Diagonal 23 No. 69 – 60 Oficina 202, de Bogotá D.C., para regular las relaciones laborales entre la empresa y los trabajadores vinculados o que presten sus servicios de manera directa o indirecta, haciendo parte integral de los contratos individuales de trabajo, cualquiera sea su modalidad o forma, celebrados o que se celebren en lo sucesivo.

Componen el Reglamento Interno de Trabajo, las normas contenidas en el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, Salud y Seguridad en el Trabajo; manuales de funciones, circulares e instructivos de carácter general, y todas aquellas instrucciones impartidas por el empleador, y que hagan parte de sus funciones o se le asignen por necesidades del servicio.

Diagonal 23 No. 69-60 of: 202
PBX: 416 8652 Cel: 310 208 2548
E-mail: info@flotamagdalena.com.co
www.flotamagdalena.com
Bogotá D.C.-Colombia

CAPÍTULO II:
CLASIFICACIÓN DE LOS CARGOS, CONDICIONES DE ADMISIBILIDAD

Artículo 2.: Para todos los efectos, el personal vinculado a la empresa, se clasifica en:

a) Personal Administrativo: Integrado por los trabajadores que ocupen cargos en áreas administrativas en los distintos departamentos.

b) Personal Operativo: Integrado por los conductores Principales, Conductores Relevadores, Coordinadores de Ruta, Inspectores de Ruta, Mecánicos y demás trabajadores necesarios en la operación y cuidado del equipo automotor adscrito a la Empresa.

CAPITULO III
CONDICIONES DE ADMISIÓN

Artículo 3: El aspirante a desempeñar un cargo en Flota Magdalena S. A. deberá presentar a la empresa su hoja de vida y cumplir con los siguientes requisitos:

1. Presentar entrevista con la persona designada para ello.
2. Presentar las pruebas psicotécnicas y aprobar las de conocimiento que durante el proceso de selección le exija la empresa.
3. Presentar cédula de ciudadanía, de extranjería o tarjeta de identidad según el caso.
4. Presentar autorización escrita del Inspector del Trabajo o, en su defecto, de la primera autoridad local, a solicitud de los padres y, a falta de éstos, del Defensor de Familia, cuando el aspirante sea menor de dieciocho (18) años.
5. Tener Certificado judicial vigente y Constancia de antecedentes de la Procuraduría, requisito que deberá ser cumplido por todo aquel que sea mayor de edad.
6. Realizar examen médico general de pre ingreso, con ellos no se exigirá en ningún momento el examen de sida, embarazo o Abreugrafía pulmonar.

Diagonal 23 No. 69-60 of: 202
PBX: 416 8652 Cel: 310 208 2548
E-mail: info@flotamagdalena.com.co
www.flotamagdalena.com
Bogotá D.C.-Colombia

7. Los demás documentos que sean necesarios para admitir o no al aspirante de acuerdo a los soportes de estudio aportados y el cargo al que aspire, así como las pruebas técnicas para cada cargo de acuerdo al perfil establecido.

CAPITULO IV
CONTRATO DE APRENDIZAJE

Artículo 4. El contrato de aprendizaje es aquel por el cual un empleado se obliga a prestar sus servicios a la empresa, a cambio de que ésta le proporcione los medios para adquirir formación profesional metódica y completa del arte u oficio para cuyo desempeño ha sido contratado por un tiempo determinado y, le pague el salario convenido de acuerdo a lo previsto en la ley 188 de 1959, art. 1°. Y modificada por la ley 789 de 2002 y su decreto reglamentario 933 de 2003.

Artículo 5. El salario inicial de los aprendices no podrá en ningún caso ser inferior al 75% del mínimo convencional o el que rija en la respectiva empresa, para los trabajadores que desempeñen el mismo oficio y otros equivalentes o asimilables a aquel para el cual el aprendiz recibe formación profesional en el servicio nacional de aprendizaje, de acuerdo con el artículo 30 de la Ley 789 de 2002.

Artículo 6. Esta remuneración deberá aumentarse proporcionalmente hasta llegar a ser, al Comenzar la última etapa productiva del aprendizaje, por lo menos igual al total del salario que en el inciso anterior se señala como referencia (artículo 7º. Decreto 2375 de 1974, y modificada por la Ley 789 de 2002 y su Decreto reglamentario 933 de 2003).

Artículo 7. El contrato de aprendizaje no puede exceder de dos (2) años de enseñanza y trabajo alternado en períodos sucesivos e iguales para ningún arte u oficio y sólo podrá pactarse por el término previsto para cada uno de ellos en las relaciones de oficio que será publicado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. El contrato de aprendizaje celebrado a término mayor del señalado para la formación del aprendiz en el oficio respectivo, se considerará para todos los efectos legales regidos por las normas generales del contrato de trabajo en el lapso que exceda a la correspondiente duración del aprendiz en este oficio.

Artículo 8. Flota Magdalena S. A. en lo que respecta al contrato de aprendizaje, además de lo anterior, dará aplicación a las normas vigentes que regulen las relaciones entre el aprendiz y la Empresa y a las demás normas establecidas en la legislación laboral colombiana para la materia.

CAPITULO V
TRABAJADORES ACCIDENTALES O TRANSITORIOS

Artículo 9. Son meros trabajadores accidentales o transitorios, los que se ocupen en labores de corta duración no mayor de un (1) mes y de índole distinta a las actividades normales de la empresa. Estos trabajadores tienen derecho, además del salario a todas las prestaciones de ley.

CAPITULO VI
PERIODO DE PRUEBA

Artículo 10. Para todos los contratos laborales celebrados por Flota Magdalena S. A., el período de prueba se regirá por lo estipulado en los artículos 76 a 80 del C.S.T

TITULO II
ASPECTOS LABORALES DEL TELETRABAJO Y EL TRABAJO REMOTO

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 1221 de Julio 16 de 2008, reglamentada por el Decreto 0884 del 30 de abril de 2012 respecto al TELETRABAJO; y la ley 2121 del 03 de agosto de 2021 respecto del TRABAJO REMOTO.

CAPITULO I
OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Diagonal 23 No. 69-60 of: 202
PBX: 416 8652 Cel: 310 208 2548
E-mail: info@flotamagdalena.com.co
www.flotamagdalena.com
Bogotá D.C.-Colombia

Artículo 11. El presente apartado tiene como objeto la regulación de la modalidad de teletrabajo y el trabajo remoto en la empresa. Este reglamento hace parte de los acuerdos individuales de teletrabajo, celebrados o que se celebren con todos los teletrabajadores, salvo estipulaciones en contrario, que, sin embargo, solo pueden ser favorables al teletrabajador.

CAPÍTULO II
DEFINICIONES

Artículo 12. Según la normatividad colombiana vigente con respecto al teletrabajo y el trabajo remoto, se tienen en cuenta las siguientes definiciones:

TELETRABAJO. Es una forma de organización laboral, que se efectúa en el marco de un contrato de trabajo o de una relación laboral dependiente, que consiste en el desempeño de actividades remuneradas utilizando como soporte las tecnologías de la información y la comunicación - TIC para el contacto entre el trabajador y empleador, sin requerirse la presencia física del trabajador en un sitio específico de trabajo.

TELETRABAJADOR. Es la persona que el marco de la relación laboral dependiente, utiliza las tecnologías de la información y comunicación como medio o fin para realizar su actividad, laboral fuera del local del empleador, en cualquiera de las formas definidas por la ley.

TRABAJO REMOTO: Es una forma de ejecución del contrato de trabajo en la cual toda la relación laboral, desde su inicio hasta su terminación, se debe realizar de manera remota mediante la utilización de tecnologías de la información y las telecomunicaciones u otro medio o mecanismo, donde el empleador y trabajador, no interactúan físicamente a lo largo de la vinculación contractual. En todo caso, esta forma de ejecución no comparte los elementos constitutivos y regulados para el teletrabajo y/o trabajo en casa y las normas que lo modifiquen.

TRABAJADOR REMOTO: Persona natural, cubierta por los principios mínimos del trabajo y vinculado mediante un contrato de trabajo, desarrollando actividades de manera remota a través de las tecnologías existentes y nuevas u otro medio o mecanismo

CAPÍTULO III
OBJETIVOS

Artículo 13. Todo programa de teletrabajo en Flota Magdalena S. A. Se guiará por los siguientes objetivos:

1. Conciliar la vida personal y familiar de los trabajadores a través de la flexibilidad para realizar el trabajo desde el domicilio u estación de teletrabajo o trabajo remoto, todo ello garantizando la cantidad y calidad del servicio.
2. Potenciar el trabajo en términos del cumplimiento de objetivos y no de tiempo de presencial en el lugar de trabajo

Condiciones de acceso al programa de teletrabajo y al trabajo remoto.

Artículo 14. Los empleados de Flota Magdalena S. A. podrán solicitar su participación en el programa de teletrabajo y el trabajo remoto, si cumplen con las siguientes disposiciones:

a) Que la oferta del cargo haya sido creada para desempeñarse como teletrabajador o que el trabajador lo solicite.
b) Diligenciar el formato de solicitud de ingreso al programa o la solicitud respectiva.
c) Haber superado el proceso de evaluación de la solicitud y de definición de las características específicas en las cuales se va a desarrollar el teletrabajo, así como la definición previa de los objetivos y mecanismos de control acordados conjuntamente con el jefe inmediato.
d) Haber superado la inspección de la estación de teletrabajo propuesta por el trabajador.

Diagonal 23 No. 69-60 of: 202
PBX: 416 8652 Cel: 310 208 2548
E-mail: info@flotamagdalena.com.co
www.flotamagdalena.com
Bogotá D.C.-Colombia

e) Cumplir con los requisitos estipulados en el presente reglamento y las posteriores modificaciones y mejoras que se incorporen al mismo.

CAPÍTULO V
ÓRGANO DE COORDINACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE TELETRABAJO Y TRABAJO REMOTO.

Artículo 15. Con el fin de evaluar continuamente y realizar acciones de mejora que permitan la adopción de buenas prácticas en esta modalidad laboral no presencial, se creará un equipo de coordinador, formado por personas que mantengan relaciones fluidas con los responsables directos de todas las áreas de la empresa, que gestionen, entre otros, aspectos como la evaluación y autorización de ingreso de empleados a dicha modalidad, así como los relacionados con las comunicaciones, las relaciones laborales, las tecnologías de la información y la comunicación, o la prevención de riesgos laborales.

El equipo coordinador, podrá variar en función de las circunstancias, pero inicialmente estará conformado por:
El Gerente / Representante legal.
El director o jefe del área encargada de la gestión de recursos humanos.
El director o jefe responsable del área de salud laboral y riesgos laborales.
El director o jefe del área responsable de sistemas y tecnologías de la información y la comunicación.
Un representante de los teletrabajadores.
Un máximo de dos empleados seleccionados por la gerencia.

Artículo 16. Una vez constituido este equipo coordinador procederán a definir el reglamento del equipo donde constará su alcance, la periodicidad de las reuniones, los mecanismos de selección y conducto regular para atender a las situaciones propias de esta modalidad y los demás temas que se consideren pertinentes para ser dirimidos por tal órgano de control.

CAPÍTULO VI
CONTRATO O VINCULACIÓN DE TELETRABAJO Y TRABAJO REMOTO

Artículo 17. Quien aspire a desempeñar un cargo en la empresa Flota Magdalena S. A. como teletrabajador o trabajador remoto, deberá cumplir con los requisitos establecidos en el Artículo 39 del Código Sustantivo de Trabajo y de la Seguridad Social; para los trabajadores particulares aplican las condiciones establecidas en el Artículo 6° de la Ley 1221 de 2008, y el Decreto 884 de 2012 y el Artículo 9° de la ley 2121 de agosto de 2021.

El acuerdo de teletrabajo o contrato de trabajo en la modalidad de teletrabajo o trabajo remoto, deberá indicar de manera especial:

a) Las condiciones de servicio, los medios tecnológicos y de ambiente requeridos, y la forma de ejecutar el mismo en condiciones de tiempo, y si es posible, de espacio.
b) Los días y los horarios en que el teletrabajador o trabajador remoto realizará sus actividades para efectos de delimitar la responsabilidad en caso de accidente de trabajo y evitar el desconocimiento de la jornada máxima legal.
c) Las responsabilidades en cuanto a la custodia de los elementos de trabajo y el procedimiento de la entrega por parte del teletrabajador o trabajador remoto al momento de finalizar la modalidad de teletrabajo.
d) Las medidas de seguridad informática que debe conocer y cumplir el teletrabajador o el trabajador remoto.

Parágrafo: En caso de contratar por primera vez a un teletrabajador o un trabajador remoto, éste no podrá exigir posteriormente realizar sus actividades en las instalaciones del empleador, a no ser que las partes de común acuerdo modifiquen lo inicialmente pactado y en dado caso, dejaría de ser teletrabajador o trabajador remoto.

Si previamente existe un contrato de trabajo o vinculación laboral y las partes de común acuerdo optan por el teletrabajo o el trabajo remoto, el acuerdo que firmen deberá contener los elementos descritos en el presente artículo y será anexado al contrato de trabajo o a la hoja de vida del empleado.

Diagonal 23 No. 69-60 of: 202
PBX: 416 8652 Cel: 310 208 2548
E-mail: info@flotamagdalena.com.co
www.flotamagdalena.com
Bogotá D.C.-Colombia

Podrá pactarse la modalidad mixta, en la que el trabajador permanezca un periodo en teletrabajo y otro periodo en las instalaciones de la empresa, en todo caso deberá estar definido en el acuerdo y el cargo deberá estar creado para esta modalidad mixta; para el trabajo remoto no se podrá pactar la modalidad mixta.

CAPÍTULO VII
IGUALDAD DE TRATO

Artículo 18. Los trabajadores, teletrabajadores y trabajadores remotos de la Empresa tendrán los mismos derechos, obligaciones y garantías. El teletrabajador no perderá ningún derecho, por ostentar tal condición. La igualdad de trato abarca:

a) El derecho de los teletrabajadores y trabajadores remotos a constituir o a afiliarse a las organizaciones que escojan y a participar en sus actividades.
b) La protección de la discriminación en el empleo.
c) La protección en materia de seguridad social (Sistema General de Pensiones, Sistema General de Seguridad Social en Salud y Riesgos Laborales), de conformidad con lo previsto en la Ley 100 de 1993 y las normas que la modifiquen o adicionen, o en las disposiciones que regulen los regímenes especiales.
d) La remuneración.
e) La protección por regímenes legales de seguridad social.
f) El acceso a la formación.
g) La protección de la maternidad. Las teletrabajadoras tendrán derecho a retornar al mismo puesto de trabajo o a un puesto equivalente con la misma remuneración, al término de la licencia de maternidad.
h) Respeto al derecho a la intimidad y privacidad del teletrabajador.

CAPÍTULO VIII
EQUIPOS Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS

Diagonal 23 No. 69-60 of: 202
PBX: 416 8652 Cel: 310 208 2548
E-mail: info@flotamagdalena.com.co
www.flotamagdalena.com
Bogotá D.C.-Colombia

Artículo 19. Las necesidades técnicas del teletrabajador estarán dadas en función de las necesidades del trabajo encomendado, siendo requisitos mínimos, los siguientes:

a) Un computador personal con las condiciones adecuadas para realizar las tareas encomendadas, que puede o no ser suministrado por la empresa, dependiendo si el teletrabajador suministra un equipo personal para tal fin.
b) Una conexión de banda ancha con una velocidad adecuada y suficiente para las tareas que se lleven a cabo.
c) Una cuenta de correo electrónico.
d) El resto de condiciones técnicas necesarias para desempeñar el teletrabajo.

Artículo 20. A continuación se listan los compromisos de las partes referente a los equipos, aplicaciones, documentación y suministros entregados por la empresa:

La empresa brindará las herramientas específicas (hardware /software) que considere necesarias para el desarrollo de las funciones e implementará las correspondientes medidas de control y acceso, con el fin de garantizar la protección de datos y de los mismos equipos y aplicaciones entregadas. De igual forma, el trabajador deberá respetar lo contemplado en las leyes colombianas, así como las instrucciones por escrito que reciban de sus supervisores o jefes inmediatos.

El trabajador no podrá comunicar a terceros, salvo autorización expresa y escrita del empleador, o por orden de las autoridades competentes, la información que tenga sobre su trabajo, cuyo origen provenga del uso de tecnologías de la información que le haya suministrado su empleador, especialmente sobre los asuntos que sean de naturaleza reservada y/o cuya divulgación pueda ocasionar perjuicios a la empresa o a las personas a quienes se les presta el servicio, lo que no obsta para denunciar delitos comunes o violaciones del contrato o de las normas legales de trabajo ante las autoridades competentes.

De igual forma, el teletrabajador no podrá compartir los usuarios y/o contraseñas personales de la empresa que le hayan sido entregados con ocasión del teletrabajo contratado.

El trabajador deberá conservar, mantener y devolver en buen estado, salvo deterioro natural y razonable, en el momento en que la empresa lo solicite, los instrumentos, equipos informáticos y los útiles que se le haya facilitado para la prestación de sus servicios.

CAPÍTULO IX
APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Artículo 21. Los teletrabajadores y trabajadores remotos deben estar afiliados al Sistema de Seguridad Social Integral. El pago de los aportes se debe efectuar a través de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes PILA-.

Los teletrabajadores y trabajadores remotos en relación de dependencia, durante lavigencia de la relación laboral, serán afiliados por parte la empresa al sistema de seguridadsocial, salud, pensiones y riesgos laborales, de conformidad con lo establecido en la Ley 100 de 1993 y las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan, o las disposiciones que regulen los regímenes especiales, así como a las Cajas de Compensación Familiar en los términos y condiciones de la normatividad que regula dicha materia.

CAPÍTULO X
OBLIGACIONES DE LAS PARTES EN SEGURIDAD Y PREVISIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LA MODALIDAD DE TELETRABAJO Y TRABAJO REMOTO

Artículo 22. Serán obligaciones de las partes en materia de riesgos laborales en el teletrabajo y el trabajo remoto, además de las generales definidas en este Reglamento, las siguientes:

Diagonal 23 No. 69-60 of: 202
PBX: 416 8652 Cel: 310 208 2548
E-mail: info@flotamagdalena.com.co
www.flotamagdalena.com
Bogotá D.C.-Colombia

Del empleador:

a) El empleador debe realizar la verificación de las condiciones del centro destinado al teletrabajo, para el cumplimiento de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo con la asesoría de su Administradora de Riesgos Laborales.
b) Incorporar en el Reglamento Interno de Trabajo o mediante resolución, las condiciones especiales para que opere el teletrabajo en la empresa privada.
c) Realizar y firmar acuerdo de teletrabajo o trabajo remoto o dependiendo del caso, contrato de trabajo en la modalidad de teletrabajo, incorporando las condiciones establecidas en el Artículo 3° del Decreto 884 de 2012.
d) Contar con una red de atención de urgencias en caso de presentarse un accidente o enfermedad del teletrabajador cuando esté trabajando.
e) Establecer las horas del día y los días de la semana en que el teletrabajador debe estar accesible y disponible para la empresa en el marco de la Jornada Laboral.
f) Implementar los correctivos necesarios con la asesoría de la Administradora de Riesgos Laborales que se presenten en el lugar de trabajo del teletrabajador.
g) Las obligaciones en Riesgos Laborales y en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo -SG- SST-, definidas en la normatividad vigente, de conformidad con el Parágrafo 2°, Artículo 26, Ley 1562 de 2012.
h) Suministrar a los teletrabajadores y trabajadores remotos equipos de trabajo seguros y medios de protección adecuados para la tarea a realizar, y garantizar que los trabajadores reciban una formación e información adecuadas sobre los riesgos derivados de la utilización de los equipos informáticos y su prevención.
i) Informar y dar una copia al teletrabajador y trabajador remoto de la política de la empresa en materia de salud y seguridad en el teletrabajo.
j) Verificar que las condiciones locativas e higiénicas del lugar en que se va a desarrollar el teletrabajo cumplan con las condiciones mínimas establecidas por la ley.

Del teletrabajador y trabajador remoto:

a) Diligenciar el formato de Auto-reporte de Condiciones de Trabajo con el fin de determinar los peligros presentes en el lugar de trabajo, sobre los cuales el empleador implementará los correctivos necesarios, con la asesoría de su Administradora de Riesgos Laborales.

b) Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de la empresa y asistir periódicamente a los programas de promoción y prevención adelantados por la Administradora de Riesgos Laborales.

c) Referente al teletrabajo y trabajo remoto, las obligaciones del teletrabajador y trabajador remoto en Riesgos Laborales y en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), son las definidas por la normatividad vigente de conformidad con el Artículo 27 de la Ley 1562 de 2012.

d) Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.

e) Colaborar y velar por el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los empleadores.

f) Participar en la prevención de los riesgos laborales a través de los comités paritarios de seguridad y salud en el trabajo, o como vigías ocupacionales.

g) Reportar los accidentes de trabajo de acuerdo con la legislación vigente.

h) Utilizar los equipos y herramientas suministrados en forma adecuada, y participar en los programas y actividades de promoción y prevención.

i) En general cumplir con todas las obligaciones establecidas en el artículo 22 del Decreto 1295 de 1994.

TITULO III
HORARIOS, DESCANSO, VACACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS

CAPITULO I
HORARIO DE TRABAJO

Artículo 23. La Jornada ordinaria de trabajo, será de ocho (8) horas diarias, sin exceder de cuarenta y ocho (48) horas a la semana, salvo las excepciones o determinaciones previstas por ley. La jornada laboral deberá cumplirse de lunes a viernes entre las 7:00 a.m. y las 6:00 p.m., con una hora de almuerzo, en los turnos que establezca la Gerencia de la empresa. Sin embargo, con ocasión a las especificaciones técnicas, mantenimiento de equipo, condiciones del tiempo, así como las necesidades en la prestación del servicio de transporte, la empresa podrá fijar diferentes horarios, de acuerdo a su criterio, haciendo una distribución técnica de la jornada y del horario, pero con sujeción a las normas sustantivas que regulan la jornada de trabajo.

Los horarios de trabajo para el desarrollo de las diferentes labores en la empresa serán los siguientes, sin perjuicio de las disposiciones de cada departamento, con sujeción a las necesidades del servicio y al cumplimiento de la jornada establecida legalmente:

Para Personal Administrativo: De lunes a viernes entre 8:00 a.m. y las 6:00 p.m., con un intervalo de una hora para almuerzo de conformidad con la programación de turnos de la empresa para tal fin.

Para Personal Operativo: Por tratarse de conductores y trabajadores en actividades externas, las jornadas de trabajo serán rotativas y acordadas de conformidad con los itinerarios y programación para la operación del servicio de transporte, en todo caso las jornadas de trabajo continuo para conductores, no podrán exceder de 8 horas diarias.

Parágrafo: Están excluidos de la regulación de jornada máxima legal de trabajo, los trabajadores que se desempeñen en alguna actividad profesional, de dirección, confianza y manejo, de conformidad con el art. 163 del C.S.T.

CAPITULO II
LAS HORAS EXTRAS Y TRABAJO NOCTURNO

Artículo 24. El reconocimiento y liquidación de horas extras, trabajo ordinario y nocturno, serán efectuados de conformidad con lo señalado en el Código Sustantivo del Trabajo, Decreto 2352 de 1965, Decreto 13 de 1967, Ley 50 de 1990, Ley 789 de 2002, y demás normas concordantes o aquellas que lo modifiquen o adicionen.

Diagonal 23 No. 69-60 of: 202
PBX: 416 8652 Cel: 310 208 2548
E-mail: info@flotamagdalena.com.co
www.flotamagdalena.com
Bogotá D.C.-Colombia

Artículo 26: Flota Magdalena S. A. solo reconocerá pago de trabajo suplementario o de horas extras cuando el jefe inmediato expresamente lo haya autorizado a sus trabajadores.

CAPITULO III
DÍAS DE DESCANSO LEGALMENTE OBLIGATORIOS

Artículo 27. Serán de descanso obligatorio remunerado, los domingos y días de fiesta que sean reconocidos como tales en nuestra legislación laboral colombiana.

Artículo 28. Cuando la jornada de trabajo convenida por las partes, en días u horas, no implique la prestación de servicios en todos los días laborables de la semana, el trabajador tendrá derecho a la remuneración del descanso dominical en proporción al tiempolaborado (ley 50 de 1990. Art. 26 numeral. 5º).

Artículo 29. El reconocimiento y liquidación del trabajo dominical y festivo, será efectuado de conformidad con lo señalado en el código sustantivo del trabajo, ley 789 de 2002, ley 50 de 1990. Ley 51 1983, y demás normas concordantes o aquellas que lo modifiquen o adicionen.

Artículo 30. En todo caso, la jornada durante los días festivos deberá ser autorizada por la gerencia o por el superior inmediato, sin perjuicio de lo correspondiente al personal operativo, quienes no requieren tal autorización

CAPITULO IV
VACACIONES REMUNERADAS

Artículo 31. El período de vacaciones será concedido a petición del trabajador, una vez éstas se hayan causado, sin perjudicar el servicio y la efectividad del descanso. Flota Magdalena S. A. dará a conocer al trabajador con quince (15) días de anticipación la fecha en que le concederá las vacaciones.

Artículo 32. Si se presenta interrupción justificada en el disfrute de las vacaciones, el trabajador deberá notificarlo a la empresa para no perder el derecho a reanudarlas.

Artículo 33. Flota Magdalena S. A. no compensará las vacaciones en dinero, con excepción de los casos autorizados en el CST.

Diagonal 23 No. 69-60 of: 202
PBX: 416 8652 Cel: 310 208 2548
E-mail: info@flotamagdalena.com.co
www.flotamagdalena.com
Bogotá D.C.-Colombia

Artículo 35. En todo caso, el trabajador gozará anualmente por lo menos de seis (6) días hábiles continuos de vacaciones, los que no son acumulables. Las partes pueden convenir en acumular los días restantes de vacaciones hasta por dos (2) años.

Artículo 36. Durante el periodo de vacaciones el trabajador recibirá el salario ordinario que esté devengando el día que comience a disfrutar de ellas. En consecuencia, sólo se excluirán para la liquidación de las vacaciones el valor del trabajo en días de descanso obligatorio y el valor del trabajo suplementario o de horas extras. Cuando el salario sea variable, las vacaciones se liquidarán con el promedio de lo devengado por el trabajador en el año inmediatamente anterior a la fecha en que se conceden.

CAPITULO V
PERMISOS Y LICENCIAS

Artículo 36. Flota Magdalena S. A. concederá a sus trabajadores los permisos necesarios para el ejercicio del derecho al sufragio y para el desempeño de cargos oficiales transitorios de forzosa aceptación, en caso de calamidad doméstica debidamente comprobada, para concurrir en su caso al servicio médico correspondiente, para desempeñar comisiones sindicales inherentes a la organización y para asistir al sepelio de sus compañeros, siempre que avisen con la debida oportunidad a la empresa y a sus representantes y que en los dos últimos casos, el número de los que se ausenten no sea tal que perjudiquen el funcionamiento de la empresa.

En caso de calamidad doméstica, la oportunidad del aviso puede ser anterior o posterior al hecho que lo constituye o al tiempo de ocurrir éste, según lo permitan las circunstancias, de acuerdo a lo establecido en el numeral 6ª) del artículo 57 del CST.

Artículo 37. Flota Magdalena S. A., concederá a los empleados que lo soliciten, permiso para estudiar, siempre y cuando su ausencia laboral no constituya perjuicio para el normal desarrollo de la Empresa.

Parágrafo: Flota Magdalena S. A. podrá pactar con los trabajadores la forma de compensar el tiempo o permiso otorgado para estudio, para lo cual podrá descontar del salario del

trabajador lo correspondiente al tiempo otorgado o que el empleado lo compense en tiempo laborado extra. En todo caso será un mutuo acuerdo entre las partes que constará por escrito y se hará previo al otorgamiento del permiso.

Artículo 38. Flota Magdalena S. A. concederá a la trabajadora que se encuentre en estado de embarazo una licencia de 12 semanas en la época del parto, remunerada con el salario que devengue al entrar a disfrutar del descanso.
Parágrafo: Se tomarán con especial cuidado las modificaciones establecidas en la ley 755 de 2002 frente a licencia de paternidad.

Artículo 39. Flota Magdalena S. A. Concederá al trabajador en caso de fallecimiento de su cónyuge, compañero o compañera permanente o de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad y primero civil, una licencia remunerada por luto de cinco (5) días hábiles, cualquiera sea su modalidad de contratación o de vinculación laboral. La grave calamidad doméstica no incluye la Licencia por Luto que trata este numeral.
Parágrafo: Para demostrar este hecho el trabajador deberá aportar documento expedido por la autoridad competente, dentro de los treinta (30) días siguientes a su ocurrencia.

TITULO IV
SALARIO, LUGAR, DÍAS, HORAS DE PAGOS Y PERIODOS QUE LO REGULAN

CAPITULO ÚNICO
FORMAS Y LIBERTAD DE ESTIPULACIÓN

Artículo 40. La empresa y el trabajador pueden convenir libremente el salario en sus diversas modalidades contractuales, siempre respetando el salario mínimo legal.No obstante, lo dispuesto en los artículos 13, 14, 16, 21 y 340 del Código Sustantivo del Trabajo y las normas concordantes con estas, cuando el trabajador devengue un salario ordinario superior a diez (10) salarios mínimos legales mensuales, valdrá la estipulación

Diagonal 23 No. 69-60 of: 202
PBX: 416 8652 Cel: 310 208 2548
E-mail: info@flotamagdalena.com.co
www.flotamagdalena.com
Bogotá D.C.-Colombia

escrita de un salario que además de retribuir el trabajo ordinario, compense de antemano el valor de prestaciones, recargos y beneficios, tales como el correspondiente al trabajo nocturno, extraordinario o al dominical y festivo, el de primas legales, extralegales, las cesantías y sus intereses, subsidios y suministros en especie; y, en general, las que se incluyan en dicha estipulación, excepto las vacaciones.

En ningún caso el salario integral podrá ser inferior al monto de 10 salarios mínimos legales mensuales, más el factor prestacional correspondiente a la empresa que no podrá ser inferior al treinta por ciento (30%) de dicha cuantía.

Este salario no estará exento de las cotizaciones a la seguridad social, ni de los aportes al SENA, ICBF, y Cajas de Compensación Familiar, pero la base para efectuar los aportes parafiscales es el setenta por ciento (70%).

El trabajador que desee acogerse a esta estipulación recibirá la liquidación definitiva de su auxilio de cesantía y demás prestaciones sociales causadas hasta esa fecha, sin que por ello se entienda terminado su contrato de trabajo (Artículo 18 Ley 50 de 1990). También se puede pactar que una parte no sea salario.

Artículo 41. El pago de los salarios se efectuará en el lugar en donde el trabajador presta sus servicios, de la manera que se describe a continuación:

a) Flota Magdalena S. A. pagará el salario por períodos mensuales vencidos.
b) El pago se realizará en cuenta bancaria a nombre del trabajador o de manera personal inmediatamente después de terminar la jornada.
c) El pago del trabajo suplementario o de horas extras y el recargo por trabajo nocturno debe efectuarse junto con el salario ordinario del período en que se han causado o a más tardar con el salario del periodo siguiente.

TITULO V
CAPITULO I
SERVICIO MÉDICO, MEDIDAS DE SEGURIDAD, RIESGOS PROFESIONALES, PRIMEROS AUXILIOS EN CASO DE ACCIDENTES DE TRABAJO, NORMAS SOBRE LABORES EN ORDEN A LA MAYOR HIGIENE, REGULARIDAD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.

Diagonal 23 No. 69-60 of: 202
PBX: 416 8652 Cel: 310 208 2548
E-mail: info@flotamagdalena.com.co
www.flotamagdalena.com
Bogotá D.C.-Colombia

Artículo 42. Flota Magdalena S. A., velará por la salud, seguridad e higiene de los trabajadores a su cargo. Igualmente, garantizará los recursos necesarios para implementar y ejecutar actividades permanentes en medicina preventiva y del trabajo, y en higiene y en seguridad industrial, de conformidad al programa de salud ocupacional, y con el objeto de velar por la protección integral del trabajador.

Artículo 43. Todo trabajador, desde el mismo día en que se sienta enfermo, deberá comunicarlo a Flota Magdalena S. A. a su representante, o a quien haga sus veces, Sí éste no diere aviso dentro del término indicado, su inasistencia al trabajo se tendrá como injustificada para los efectos a que haya lugar, a menos que demuestre que estuvo en absoluta imposibilidad para dar el aviso.

Artículo 44. Los trabajadores deben someterse a las instrucciones y tratamiento que ordena el médico que los haya examinado, así como a los exámenes y tratamientos preventivos que para todos o algunos de ellos ordene la empresa en determinados casos. El trabajador que sin justa causa se negare a someterse a los exámenes, instrucciones o tratamientos antes indicados, perderá el derecho a la prestación en dinero por la incapacidad que sobrevenga a consecuencia de esa negativa, sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar.
Parágrafo: No se podrá exigir la prueba de embarazo, la del sida ni la Abreugrafía pulmonar.

Artículo 45. El trabajador deberá cumplir las normas, reglamentos e instrucciones de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de la empresa y asistir periódicamente a los programas de promoción y prevención adelantados por la Administradora de Riesgos Laborales.

Las medidas de higiene y seguridad estarán contenidas en los deberes, obligaciones y prohibiciones prescritas en este Reglamento Interno de Trabajo.

Diagonal 23 No. 69-60 of: 202
PBX: 416 8652 Cel: 310 208 2548
E-mail: info@flotamagdalena.com.co
www.flotamagdalena.com
Bogotá D.C.-Colombia

Artículo 46. En caso de accidente de trabajo, el superior inmediato, o su representante ordenará inmediatamente la prestación de los primeros auxilios, tomará todas las demás medidas que se impongan y que se consideren necesarias para reducir al mínimo, las consecuencias del accidente.

Artículo 47. En caso de accidente no mortal, aún el más leve o de apariencia insignificante, el trabajador lo comunicará inmediatamente a Flota Magdalena S. A, a su representante, o a quien haga sus veces.

Artículo 48. Flota Magdalena S. A., no responderá por ningún accidente de trabajo que haya sido provocado deliberadamente o con culpa grave de la víctima, ni responderá del agravamiento que se presente en las lesiones o perturbaciones causadas por cualquier accidente por razón de no haber dado el trabajador, el aviso oportuno correspondiente o haberlo demorado sin justa causa.

Artículo 49. En general cumplir con todas las obligaciones establecidas en el artículo 22 del Decreto 1295 de 1994.

CAPITULO II
LABORES PROHIBIDAS

Artículo 50. Teniendo en cuenta el objeto social de Flota Magdalena S. A, las labores que se considerarán como prohibidas, serán aquellas clasificadas como actividades peligrosas y que presentan condiciones de trabajo nocivas para la salud, contempladas en la Resolución 1677 de 2008 y en el Código de la Infancia y Adolescencia.

TITULO VI
ORDEN JERÁRQUICO, DEBERES, OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES

CAPITULO I
ORDEN JERÁRQUICO

Artículo 51. El orden jerárquico de acuerdo con los cargos existentes en la empresa, es el siguiente: Gerente general, subgerente, Jefes de departamento, coordinadores de departamento, Coordinadores de área, supervisores y auxiliares.

Parágrafo: De los cargos mencionados, tienen facultades para imponer sanciones disciplinarias a los trabajadores de la empresa: El Gerente, el Subgerente y el Jefe de Gestión Humana, por delegación.

CAPITULO II

PRESCRIPCIONES DE ORDEN

DEBERES DEL TRABAJADOR

Artículo 52. Los trabajadores tienen los siguientes:

a. Deberes en cumplimiento de sus funciones y responsabilidades

1. Ejecutar los trabajos para los que fue contratado o los que le confíen, con honradez, buena voluntad y de la mejor manera posible.
2. Observar la misión, visión y valores de la empresa, así como los principios éticos y morales.
3. Ser verídico en todo caso y ejercer el cargo con honradez y transparencia.
4. Recibir y aceptar las órdenes, instrucciones y correcciones relacionadas con el trabajo.
5. Desempeñar las funciones propias del cargo para el cual fue designado, de conformidad con las órdenes e instrucciones que reciba de su superior, así como las señaladas en el perfil del cargo respectivo y las funciones de la dependencia donde labore.
6. Cumplir con los horarios de trabajo estipulados por la empresa; sin perjuicio que la empresa, según sus necesidades, pueda mantener o cambiar los horarios de trabajo.
7. Acoger, respetar y dar cumplimiento cabal a las políticas que, para la adecuación y desarrollo de su objeto social, implemente la empresa.

Diagonal 23 No. 69-60 of: 202
PBX: 416 8652 Cel: 310 208 2548
E-mail: info@flotamagdalena.com.co
www.flotamagdalena.com
Bogotá D.C.-Colombia

8. Permanecer durante la jornada de trabajo en el sitio o lugar donde desempeñe sus labores, siendo prohibido, salvo orden superior, pasar al puesto de trabajo de otros compañeros.
9. Colaborar en la atención telefónica de las líneas de la empresa y atender de manera cordial y agradable al cliente tanto de manera personal como telefónica.
10. No usar los dispositivos móviles personales en los horarios de trabajo; sin embargo, solo será permitido en casos de grave calamidad doméstica, la cual se deberá comprobar.

b. Deberes de comportamiento y convivencia

1. Respeto y subordinación a los superiores, observando en todo momento el conducto regular y el orden jerárquico.
2. Respeto y buen trato con sus compañeros de trabajo, usuarios y clientes de la empresa.
3. Procurar armonía con sus superiores y compañeros de trabajo, en las relaciones personales y en la ejecución de labores, anteponiendo los principios éticos, morales y profesionales al cumplimiento de sus metas laborales y administrativas.
4. Guardar buena conducta en todo sentido y obrar con espíritu de lealtad y colaboración en el orden moral y disciplina general de la empresa.
5. Hacer las observaciones, reclamos y solicitudes a que haya lugar por conducto del respectivo superior y de manera fundada, comedida y respetuosa

c. Deberes de higiene y seguridad en el trabajo

1) El trabajador deberá cumplir las normas, reglamentos e instrucciones de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de la empresa y asistir periódicamente a los programas de promoción y prevención adelantados por la Administradora de Riesgos Laborales

2) Observar rigurosamente las medidas y precauciones que le indique su respectivo Jefe para el desempeño de sus labores y el manejo de los equipos o elementos de trabajo.
3) Responder por el cuidado de su salud e integridad física durante el ejercicio de sus funciones.
4) Mantenerse en estado de limpieza, en su vestimenta como en su persona, teniendo en cuenta la clase de labor que le ha sido encomendada y hacer un uso adecuado de las instalaciones de la empresa.
5) Analizar antes de iniciar sus labores los riesgos de su tarea y reportar a su jefe inmediato, cualquier desviación que pueda ir en contra de su salud o seguridad.
6) Abstenerse de fumar, ingerir licor o sustancias psicotrópicas durante su jornada de trabajo, dentro de las instalaciones de la empresa o dentro de los vehículos asignados, y en general en lugares y ocasiones no autorizadas.

d. Deberes de Protección de los bienes y la seguridad de la empresa

1) Evitar que terceras personas utilicen información confidencial, materiales, elementos de trabajo, enseres, mobiliario, equipos electrónicos, utensilios de oficina y, en general, los muebles e inmuebles del lugar donde desempeñen sus funciones, que estén al servicio o beneficio de la empresa y que se hayan dispuesto para uso exclusivo de susempleados y usuarios.
2) Guardar reserva absoluta con relación a los Manuales de Procedimientos, programas de sistematización, información atinente a asuntos internos o administrativos de la empresa de cualquier índole o que estén relaciones con los socios, usuarios o contratistas.
3) Comunicar oportunamente a sus superiores todo hecho o irregularidad que sea cometido por parte de otro empleado, funcionario o tercero que afecte los intereses de la empresa, clientes, proveedores, socios o trabajadores.
4) Hacer uso adecuado y exclusivo para el trabajo de los medios tecnológicos como Internet, teléfonos fijos, celulares, equipos de oficina, herramientas, entre otros, suministrados o de propiedad de la empresa.

Diagonal 23 No. 69-60 of: 202
PBX: 416 8652 Cel: 310 208 2548
E-mail: info@flotamagdalena.com.co
www.flotamagdalena.com
Bogotá D.C.-Colombia

5) Administrar adecuadamente los recursos de forma seria, segura, rentable y eficiente.
6) Guardar la confidencialidad y la reserva sobre los programas, proyectos e investigaciones que desarrolle y requiera la empresa.

CAPITULO III
OBLIGACIONES ESPECIALES PARA FLOTA MAGDALENA Y LOS TRABAJADORES

Artículo 53. Son obligaciones especiales de Flota Magdalena:

1. Poner a disposición de los trabajadores, salvo estipulación en contrario, los instrumentos adecuados y las materias primas necesarias para la realización de las labores.
2. Procurar a los trabajadores locales apropiados y elementos adecuados de protección contra accidentes y enfermedades laborales en forma que se garanticen razonablemente la seguridad y la salud.
3. Prestar de inmediato los primeros auxilios en caso de accidentes o enfermedad.
4. Pagar la remuneración pactada en las condiciones, períodos y lugares convenidos.
5. Reportar los accidentes de trabajo ante la ARL donde se encuentren afiliados los trabajadores dentro de las primeras 48 horas posteriores a la ocurrencia del mismo.
6. Guardar absoluto respeto a la dignidad personal del trabajador, sus creencias y sentimientos.
7. Conceder al trabajador las licencias necesarias para los fines y en los términos en la ley.
8. Dar al trabajador que lo solicite, una certificación en que conste el tiempo de servicio, índole de la labor y salario devengado
9. Pagar al trabajador los gastos de desplazamiento, si para prestar su servicio lo hizo cambiar de residencia. En los gastos de traslado del trabajador, se entienden comprendidos los de familiares que con él convivieren.

Diagonal 23 No. 69-60 of: 202
PBX: 416 8652 Cel: 310 208 2548
E-mail: info@flotamagdalena.com.co
www.flotamagdalena.com
Bogotá D.C.-Colombia

10. Abrir y llevar al día cuando aplique, los registros de horas extras.
11. Afiliar al trabajador, una vez inicie el contrato de trabajo, al sistema General De Seguridad Social, una vez sean aportados los documentos necesarios para tal gestión.
12. Conservar el puesto a los empleados que estén disfrutando de los descansos remunerados o por licencia de enfermedad motivada en el embarazo o parto.
13. No practicar conductas que constituyan acoso laboral descritas en la Ley 1010 de 2006 y enumeradas a continuación:

    Maltrato laboral. Todo acto de violencia contra la integridad física o moral, la libertad física o sexual y los bienes de quien se desempeñe como trabajador; toda expresión verbal injuriosa o ultrajante que lesione la integridad moral o los derechos a la intimidad y al buen nombre de quienes participen en una relación de trabajo de tipo laboral o todo comportamiento tendiente a menoscabar la autoestima y la dignidad de quien participe en una relación de trabajo de tipo laboral.

    Persecución laboral: Toda conducta cuyas características de reiteración o evidente arbitrariedad permitan inferir el propósito de inducir la renuncia del empleado o trabajador, mediante la descalificación, la carga excesiva de trabajo y cambios permanentes de horario que puedan producir desmotivación laboral.

    Discriminación laboral: Todo trato diferenciado por razones de raza, género, origen familiar o nacional, credo religioso, preferencia política o situación social o que carezca de toda razonabilidad desde el punto de vista laboral.

    Entorpecimiento laboral: Toda acción tendiente a obstaculizar el cumplimiento de la labor o hacerla más gravosa o retardarla con perjuicio para el trabajador o empleado. Constituyen acciones de entorpecimiento laboral, entre otras, la privación, ocultación o inutilización de los insumos, documentos o instrumentos para la labor, la destrucción o pérdida de información, el ocultamiento de correspondencia o mensajes electrónicos.

    Inequidad laboral: Asignación de funciones a menosprecio del trabajador.

    Desprotección laboral: Toda conducta tendiente a poner en riesgo la integridad y la seguridad del trabajador mediante órdenes o asignación de funciones sin el cumplimiento de los requisitos mínimos de protección y seguridad para el trabajador.

Diagonal 23 No. 69-60 of: 202
PBX: 416 8652 Cel: 310 208 2548
E-mail: info@flotamagdalena.com.co
www.flotamagdalena.com
Bogotá D.C.-Colombia

14. Cumplir este Reglamento y mantener el orden, la moralidad y el respeto a las leyes.
15. Realizar las deducciones a que hubiere lugar, de la liquidación del trabajador, o por otros mecanismos legales, en el evento de que aquel no realice la devolución de los elementos entregados para el desempeño de sus labores, tal como está estipulado en el respectivo contrato laboral.

Artículo 54. Son obligaciones especiales del trabajador:

a. Obligaciones en el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades

1. Cumplir el contrato de trabajo y prestar todos sus servicios de manera puntual, cuidadosa y diligente en el lugar, tiempo y demás condiciones acordadas.
2. Realizar personalmente la labor, en los términos estipulados, observar los preceptos de este reglamento, acatar y cumplir las órdenes e instrucciones que de manera particular le imparta el empleador o sus representantes según el orden jerárquico establecido.
3. Asistir con puntualidad y sin retraso alguno al trabajo según el horario fijado por el empleador, o el acorde con su cargo.
4. Permanecer en su sitio de trabajo hasta la terminación de la jornada laboral, salvo estipulación expresa o circunstancias especiales.
5. Cumplir estrictamente con los horarios establecidos por el empleador para los descansos, desayunos y comidas; así como consumir los alimentos solo en los sitios asignados por el empleador.
6. Asistir con puntualidad, compromiso y provecho a los cursos especiales de capacitación o entrenamiento organizados por la empresa dentro de la jornada laboral y fuera de esta, previo acuerdo entre empleador y trabajador.
7. Concurrir estrictamente a la hora fijada, a las reuniones de carácter general o en grupo que se organicen por la empresa o se convoquen por esta.
8. No atender, durante sus horas de trabajo, asuntos u ocupaciones distintos a los que se le señalen.

Diagonal 23 No. 69-60 of: 202
PBX: 416 8652 Cel: 310 208 2548
E-mail: info@flotamagdalena.com.co
www.flotamagdalena.com
Bogotá D.C.-Colombia

9. Pasar a otra sección, departamento o frente de trabajo cuando el empleador se lo ordene, siempre y cuando esté capacitado para ello y no se le desmejoren las condiciones laborales.
10. Rendir los informes y reportes que exijan sus superiores o las personas facultadas para hacerlo siempre que la circunstancia así lo amerite.
11. En caso de inasistencia o retardo, dar aviso a su superior, jefe inmediato, coordinación administrativa y financiera o en su defecto a cualquier persona autorizada para recibir información de la inasistencia o retardos a sus labores.
12. Someterse a todas las medidas de control que establezca el empleador, a fin de obtener la puntual asistencia al trabajo.
13. Someterse a las requisas y registros autorizados por la empresa en la forma, días y horas en que ella se señale.
14. Dar pleno rendimiento en el desempeño de su labor, trabajar de manera efectiva la jornada reglamentaria, el tiempo extra, el acordado en días domingos y festivos en que tuviere que prestar sus servicios a la empresa y en general trabajar con gran sentido de colaboración.
15. Observar y cumplir estrictamente el procedimiento establecido por la empresa para la legalización de incapacidades, novedades, permisos remunerados y no remunerados.
16. El trabajador se obliga a dar aviso inmediato a sus superiores cuando note algún daño, desperfecto o desperdicio en las máquinas, herramientas, vehículos, útiles, materiales, elementos de trabajo y equipos suministrados por Flota Magdalena**.**
17. Comunicar oportunamente a Flota Magdalena las observaciones que estimen conducentes a evitarle daños y perjuicios
18. Conservar y restituir en buen estado, salvo deterioro natural, los instrumentos y útiles que les hayan facilitado y las materias primas sobrantes.
19. Usar las máquinas, herramientas, vehículos, útiles, materiales, elementos de trabajo y equipos suministrados por la empresa solamente en beneficio de esta; con plena lealtad y evitando hacer, apropiarse o propiciar actos indebidos con ella.

Diagonal 23 No. 69-60 of: 202
PBX: 416 8652 Cel: 310 208 2548
E-mail: info@flotamagdalena.com.co
www.flotamagdalena.com
Bogotá D.C.-Colombia

20. Autorizar a la empresa para que realice las deducciones a que hubiere lugar, de su liquidación, o por otros mecanismos legales, en el evento de que no realice la devolución de los elementos de trabajo suministrados por la empresa o no los restituya en buen estado. Firmar la copia de todas las comunicaciones que le sean entregadas por el empleador en señal de recibido.
21. Laborar horas extras, días festivos o dominicales, solo con autorización expresa de su jefe
22. No permanecer en el lugar de trabajo en horas distintas de la jornada, sin permiso u orden del respectivo jefe.
23. Ejecutar las demás funciones que resulten de la naturaleza del contrato de trabajo o las que de modo particular o general les sean fijadas por el empleador en los manuales de descripción o circulares y comunicados de cargos u oficios.

b. Obligaciones de convivencia y comportamiento.

1. Guardar rigurosamente la moral en las relaciones con sus superiores, subalternos y compañeros
2. Guardar lealtad a la empresa, así como mantener la estricta reserva y confidencialidad sobre las operaciones, negocios, actuaciones, datos, información o asuntos que conozca por razón de las funciones que desempeñe o que lleguen a su conocimiento.
3. Promover la solidaridad y el trabajo en equipo.
4. Actuar con justicia y sin abusos de poder.
5. Evitar cualquier acción u omisión que pueda inducir a otra persona o entidad a formular solicitudes o reclamaciones ante la empresa, por su conducta, procederes y comportamiento dentro y fuera de ella.
6. Aplicar permanente y en todos sus aspectos, buenas relaciones humanas para un desempeño de sus labores y para lograr una mejor comprensión y colaboración con sus compañeros y superiores.

7. Abstenerse de conversar habitualmente con sus compañeros de trabajo, con perjuicio del rendimiento en sus labores.
8. Abstenerse de contestar de forma descortés a sus superiores y demás compañeros de trabajo.

c. Obligaciones de higiene y seguridad en el trabajo.

1. Observar las medidas preventivas higiénicas prescritas por el médico de la empresa o por autoridades del ramo y observar con suma diligencia y cuidado las instrucciones y órdenes preventivas de accidentes o de enfermedades laborales.
2. Dar aviso a sus superiores o reportar los accidentes de trabajo sufridos por sí mismo o por alguno sus compañeros de trabajo ante la ARL donde se encuentren afiliados dentro de las primeras 10 horas posteriores a la ocurrencia del mismo.
3. Prestar la colaboración posible en caso de siniestro o riesgo inminentes que afecten o amenacen las personas o las cosas de la empresa y a sus usuarios.
4. Informar de forma inmediata a Flota Magdalena y/o a sus jefes inmediatos sobre hechos y omisiones de cualquier persona incluyéndose a sí mismo, si ello tiene alguna relación con la seguridad de los compañeros de trabajo, de los usuarios o de los bienes de la empresa.
5. Prestar plena cooperación a Flota Magdalena y a sus jefes en todo aquello que represente seguridad para el empleador, clientes y sus intereses.
6. Observar todas las ordenes e instrucciones generales o particulares del empleador, atender todas las medidas y precauciones que se le indiquen por sus jefes inmediatos por medio de circulares, carteles, cartas, avisos o cualquier medio informativo.
7. Para aquellos trabajadores a quienes Flota Magdalena suministra uniformes, es obligatorio su uso diario y su conservación en buenas condiciones de limpieza.
8. No utilizar uniformes distintos a los suministrados por el empleador.
9. Utilizar los elementos de protección y seguridad suministrados por la empresa.

Diagonal 23 No. 69-60 of: 202
PBX: 416 8652 Cel: 310 208 2548
E-mail: info@flotamagdalena.com.co
www.flotamagdalena.com
Bogotá D.C.-Colombia

Artículo 55: Son obligaciones particulares de los supervisores, inspectores de ruta, encargados, coordinadores, jefes de dependencia o departamento y personal de manejo y confianza.

Además de las generales, las siguientes:

1. Fidelidad y lealtad a Flota Magdalena.
2. Recibir órdenes e instrucciones exclusivamente de sus inmediatos superiores.
3. Planear, organizar, dirigir, coordinar, controlar e impulsar el trabajo de cada uno de sus inmediatos colaboradores, con el fin de realizar la obra dentro de las normas de la Empresa y con la calidad y el tiempo que exija, de acuerdo a los sistemas técnicos que estén establecidos.
4. Rendir los informes y reportes que le exijan sus superiores.
5. Asistir puntualmente a las reuniones ordinarias o extraordinarias concertadas por Flota Magdalena y acatar las sugerencias, recomendaciones e instrucciones que la empresa imparta.
6. Ser estricto en el cumplimiento de los turnos y horarios de trabajo de acuerdo con la distribución y reglamentación que estableciere Flota Magdalena, en las áreas bajo de su responsabilidad.
7. Usar y obligar el uso adecuadamente del uniforme y demás dotación y elementos de protección que se les entreguen a los trabajadores, según el caso.
8. Informar oportunamente y sin falta a sus superiores sobre hechos y omisiones de cualquier persona, si ello tiene alguna relación con la seguridad, disciplina, ambiente laboral y en general con la buena marcha de La Empresa.
9. Prestar plena cooperación al empleador en todo aquello que represente seguridad para la empresa sus trabajadores e intereses.
10. Mantener permanentemente y en todos los aspectos, buenas relaciones humanas para un mejor desempeño de su labor y lograr mejor comprensión de colaboradores y demás compañeros bajo su mando.

Diagonal 23 No. 69-60 of: 202
PBX: 416 8652 Cel: 310 208 2548
E-mail: info@flotamagdalena.com.co
www.flotamagdalena.com
Bogotá D.C.-Colombia

11. Impulsar permanente el trabajo en equipo, estimulando la cooperación de todo el personal para obtener rendimiento de producción de alta calidad.
12. Trabajar en armonía con los demás departamentos y dependencias de la empresa, en procura de alcanzar fines comunes, procurando siempre el bienestar de la empresa, de sus colaboradores y clientes y, cumpliendo plenamente las directrices impartidas.
13. Asumir las responsabilidades de su cargo y las consecuencias que ello pueda generar.
14. Asesorar al personal en los diferentes cargos y guiarlo con la persona idónea de la organización.
15. Confidencialidad en asuntos internos y abstenerse de ofrecer a terceros referencias laborales de antiguos compañeros.
16. Los supervisores e inspectores de ruta deberán hacer cumplir los deberes y obligaciones que corresponda de los conductores y personal a su cargo, so pena de ser responsables solidarios por las faltas cometidas por estos.
17. Dar respuesta oportuna y en debida forma a las PQRS que sean de su competencia o que le sean asignadas.
18. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de los entes de vigilancia y control, Superintendencia de Transporte, Ministerio de Transporte, Secretarías de tránsito y Policía Nacional.

Artículo 56. obligaciones particulares de los conductores

Además de las obligaciones que rigen para los trabajadores en general, son obligaciones especiales para los conductores, las siguientes:

1. Verificar antes de usar o poner en servicio un vehículo, que esté en buen estado de funcionamiento y seguridad, y en orden su documento: (lista de chequeo diario) Niveles de aceite- combustible, llantas- documentos vigentes (FUEC), funcionamiento del GPS y todos los que exige la norma.
2. En caso de encontrar novedades, se deben informar inmediatamente a su superior o Jefe de Rodamiento y abstenerse de usar el vehículo.

Diagonal 23 No. 69-60 of: 202
PBX: 416 8652 Cel: 310 208 2548
E-mail: info@flotamagdalena.com.co
www.flotamagdalena.com
Bogotá D.C.-Colombia

3. Mantener la licencia de conducción y documentos personales vigentes.
4. Acatar las normas de tránsito, y policía nacional a fin de evitar sanciones.
5. Asumir el costo de las multas o infracciones de tránsito y administrativas ocasionadas por el incumplimiento de las normas de tránsito que sean aplicadas al trabajador por resolución de la autoridad competente.
6. En caso de accidente de tránsito, avisar de forma inmediata al superior jerárquico, dar aviso a las autoridades de tránsito y reportar de inmediato a la compañía de seguros correspondiente; y al día hábil siguiente, presentar informe de lo sucedido ante el Jefe de Vinculaciones de la Empresa.
7. En caso de accidente y no estar lesionado, Permanecerá en el lugar de los hechos evitando que se altere la escena hasta que sea levantado el informe policial, y el vehículo sea retirado del lugar y este bajo custodia. Deberá guardar silencio mientras llegan los abogados o representantes de la compañía de seguros para encargarse del caso.
8. Cumplir con las normas de seguridad, Bioseguridad e higiene ocupacional y medio ambiente en el momento de la operación y operación del vehículo.
9. Cumplir y acatar las normas de seguridad industrial en el momento de intervención reparación o mantenimiento del equipo automotor (taller de mecánica).
10. Mantener vehículo limpio interior y exteriormente, conservando en todo momento los emblemas y distintivos de la empresa.
11. Cuando el vehículo no esté en uso, debe permanecer en las instalaciones o donde indiquen sus superiores.
12. La comunicación debe existir al inicio, a la terminación y en caso de novedades.
13. Debe estar en su lugar de trabajo con 30 minutos de anticipación para revisar el vehículo y recibir en debida forma el despacho de la ruta.
14. Portar el uniforme y carne durante toda la ejecución de su labor.
15. Abstenerse de consumir licor, cigarrillos o sustancias psicotrópicas durante la jornada de trabajo y hasta 12 horas antes de iniciar labores.
16. Impedir el abordaje de pasajeros en aparente estado de embriaguez o bajo la influencia de sustancias psicotrópicas.

Diagonal 23 No. 69-60 of: 202
PBX: 416 8652 Cel: 310 208 2548
E-mail: info@flotamagdalena.com.co
www.flotamagdalena.com
Bogotá D.C.-Colombia

17. Acatar las órdenes que imparta exclusivamente la empresa o los superiores jerárquicos.
18. Abstenerse de Sustraer de los vehículos objetos, herramientas, partes y repuestos sin autorización de su jefe inmediato.
19. No Permitir el abordaje al vehículo de personal ajeno al contratado, ni familiares y amigos que no estén debidamente registrados y tiqueteados.
20. Abstenerse de Dirigirse de manera desobligante, descortés o irrespetuosa a los pasajeros o usuarios del servicio de transporte.
21. Cumplir con las disposiciones de los entes de vigilancia y control, Superintendencia de Transporte, Ministerio de Transporte, Transito Municipal y Policía Nacional.

CAPITULO IV
PROHIBICIONES ESPECIALES PARA LA EMPRESA Y LOS TRABAJADORES

Artículo 57. **Sé prohíbe a la empresa:**

1. Deducir, retener o compensar suma alguna del monto de los salarios y prestaciones en dinero que corresponda a los trabajadores sin autorización previa de éstos para cada caso o sin mandamiento judicial con las excepciones establecidas en la ley.
2. Limitar o presionar en cualquier forma a los trabajadores en el ejercicio de su derecho de asociación.
3. Imponer a los trabajadores obligaciones de carácter religioso o político o dificultarles o impedirles el ejercicio del derecho al sufragio.
4. Hacer, o autorizar propaganda política en los sitios de trabajo.
5. Emplear en las certificaciones de que trata el ordinal 7º. del artículo 57 del Código Sustantivo de trabajo signos convencionales que tiendan a perjudicar a los trabajadores.
6. Cerrar intempestivamente la empresa, si lo hiciera además de incurrir en sanciones legales deberá pagar a los trabajadores los salarios, prestaciones e indemnizaciones por el lapso que dure cerrada la empresa. Así mismo, cuando se compruebe que La empresa en forma ilegal ha retenido o disminuido colectivamente los salarios a los

Diagonal 23 No. 69-60 of: 202
PBX: 416 8652 Cel: 310 208 2548
E-mail: info@flotamagdalena.com.co
www.flotamagdalena.com
Bogotá D.C.-Colombia

trabajadores, la cesación de actividades de estos, será imputable a aquel y les dará derecho a reclamar los salarios correspondientes al tiempo de suspensión delabores.

7. Despedir sin justa causa comprobada a los trabajadores que le hubieren presentado pliego de peticiones desde la fecha de presentación del pliego y durante lostérminos legales de las etapas establecidas para el arreglo del conflicto.
8. Ejecutar o autorizar cualquier acto que vulnere o restrinja los derechos de los trabajadores o que ofenda su dignidad.
9. Emplear mujeres y/o menores de edad en las labores estipuladas como prohibidas en el CST, en la Resolución 1677 de 2008, y demás normas concordantes.

Artículo 58. Se prohíbe en general a los trabajadores:

a. Prohibiciones en relación con cumplimiento de sus funciones y responsabilidades

1. Dejar de marcar o registrar en el punto de trabajo efectivo al inicio de la jornada y al finalizar la misma o prestar con cualquier propósito el carné que lo identifica, o hacer uso del carné o datos de otro compañero para marcar o registra su ingreso y salida.
2. Faltar al trabajo sin justa causa o sin permiso del superior, excepto en los casos de huelga, en los cuales deben abandonar el lugar de trabajo.
3. El retraso hasta por 30 minutos o más en el inicio de labores o presentarse en horarios diferentes a los fijados, si con ello se causa perjuicio a la empresa, al desarrollo de las operaciones o a la correcta prestación del servicio, salvo autorización del empleador o fuerzas mayor o caso fortuito.
4. Disminuir intencionalmente el ritmo de ejecución del trabajo, suspender labores, promover suspensiones intempestivas del trabajo e incitar a su declaración o mantenimiento, sea que se participe o no en ellas.
5. Retirarse del turno antes de que se presente el trabajador que deba sucederle con la labor o antes de la hora de terminación de su turno o de la señal respectiva

Diagonal 23 No. 69-60 of: 202
PBX: 416 8652 Cel: 310 208 2548
E-mail: info@flotamagdalena.com.co
www.flotamagdalena.com
Bogotá D.C.-Colombia

para abandonarlo, si con ello se causa perjuicio a la empresa, al desarrollo de las operaciones o a la correcta prestación del servicio, salvo autorización del empleador o fuerzas mayor o caso fortuito

6. Cambiar de subordinación, puesto de trabajo o turno sin la autorización del jefe inmediato.
7. Confiar a otro trabajador o de un tercero sin autorización del empleador, la ejecución del propio trabajo, conducción de vehículos, instrumentos, elementos y materiales del empleador.
8. Comenzar o terminar el trabajo en horas distintas de las reglamentarias sin orden o autorización expresa de su respectivo superior, si con ello se causan perjuicio a la empresa, al desarrollo de las operaciones o a la correcta prestación del servicio
9. Presentarse al trabajo en aparente estado de embriaguez o bajo la influencia de narcótico o de drogas psicotrópicas.
10. Negarse sin justa causa a cumplir órdenes de un superior, sobre asuntos relacionados con su trabajo, incumplir los reglamentos de trabajo o faltar al mutuo respeto debido entre superiores y subalternos.
11. Suplantar a sus compañeros de trabajo, o permitir ser suplantado en el cumplimiento de los deberes que competen a cada trabajador, o para evadir responsabilidades, controles sanitarios, de embriaguez, policivos o para evitar sanciones.
12. Disponer de dinero, cheques, letras de cambio, pagares o cualquier otro instrumento negociable, artículos, o valores que le son entregados con destino exclusivo a favor o beneficio de la empresa, o por esta con destino a sus acreedores, clientes, trabajadores.
13. Apropiarse o inspeccionar encomiendas, mercancías o paquetes que fueron encargados a la empresa para su transporte.
14. No regresar al trabajo una vez termine la acción del permiso otorgado para asistir a la E.P.S, siempre que la circunstancia permita continuar con las actividades contratada por el empleador.

Diagonal 23 No. 69-60 of: 202
PBX: 416 8652 Cel: 310 208 2548
E-mail: info@flotamagdalena.com.co
www.flotamagdalena.com
Bogotá D.C.-Colombia

15. No elaborar o hacer incorrectamente el registro diario de actividades o cualquier otro informe de trabajo propio de su cargo que se le solicite.
16. No presentar la debida colaboración para la realización de estudios de calidad, tiempo y métodos
17. Cambiar métodos de trabajo sin autorización de sus superiores o aplicarlos incorrectamente por descuido o por no solicitar información.

b. Prohibiciones relacionadas con la convivencia y comportamiento

1. Atemorizar, coaccionar, intimidar, agredir, injuriar, discutir, o reñir con los compañeros de trabajo o superiores dentro y fuera de las dependencias de la empresa.
2. Guardar y portar armas de cualquier clase en el sitio de trabajo (vehículos-oficinas).
3. Fomentar manifestaciones grotescas, poco cordiales de cualquier género contra sus superiores.
4. Ordenar, incitar, realizar o participar en cualquier acto ilegal.
5. Efectuar reuniones dentro de las instalaciones de la empresa, cualquiera sea su trabajo, sin permiso especial de la gerencia.
6. Solicitar a sus compañeros o demás personas de la empresa préstamos en dinero o en especie, o fomentar, crear o participar en natilleras o actividades tendientes a captar dinero y realizar préstamos.
7. Recibir visitas de carácter personal en el trabajo.
8. Aprovecharse de circunstancias especiales para amenazar o agredir de cualquier forma a sus superiores o compañeros de trabajo
9. Organizar riñas, discordias o discusiones con otros trabajadores de la empresa o tomar parte en ella dentro o fuera de la misma.
10. Sostener relaciones sentimentales, afectivas o sexuales de cualquier tipo dentro de la empresa, con superiores, subalternos y/o compañeros de trabajo,

11. Irrespetar, maltratar o lesionar física o moralmente a sus compañeros, superiores de la empresa, o a los usuarios del servicio de transporte.
12. Pedir, ofrecer, aceptar algún tipo de dadivas o recibir remuneración de terceras personas.

c. Prohibiciones relacionadas con la higiene y seguridad en el trabajo

1. Desatender las sugerencias sobre higiene y medidas de seguridad.
2. Ingerir, consumir, mantener, proveer, solicitar y ofrecer dentro de la empresa y en cualquier cantidad licores, tóxicos, explosivos, barbitúricos, estupefacientes, drogas enervantes, sustancias alucinógenas o cualquier sustancia o producto semejante.
3. Destruir, dañar, retirar, ocultar, falsificar documentos de los archivos o de cualquier oficina de la empresa, o darlos a conocer sin autorización expresa del empleador.
4. Omitir información a la empresa sobre cualquier observación tendiente a evitar daños y perjuicios.
5. Negarse a colaborar en caso de siniestro o de riesgo inminente que afecte o amenace las personas o las cosas de la empresa.
6. Desacatar las medidas de higiene y seguridad dictadas por la empresa y por las autoridades del ramo igual que el no observar consumo cuidado y diligencia las instrucciones y ordenes preventivas de accidentes o de enfermedades profesionales.
7. Permitir el ingreso de terceras personas a las instalaciones de la empresa, sin documentación requerida (ARL- EPS) ajenas al igual que menores de edad.

d. Prohibiciones relacionadas con la Protección de los bienes y la seguridad de la empresa

1. Suministrar a extraños sin autorización expresa de sus superiores, datos relacionados con la organización o cualquiera de los sistemas, montajes, referencias laborales o procedimientos de la organización.
2. Falsificar o alterar documentos públicos o privados, al igual que emblemas o distintivos de la empresa colocados en vehículos, oficinas y taquillas Realizar cualquier acto que amenace o ponga en peligro su seguridad personal, la de sus compañeros de trabajo, la de los superiores y a terceras personas.
3. Realizar cualquier acto que amenace, perjudique o dañe las máquinas, herramientas, vehículos, útiles, materiales, elementos de trabajo y equipos suministrados por la empresa
4. Vender, regalar o cambiar uniformes y en general toda dotación suministrada por el empleador o usarlos fuera del sitio de trabajo.
5. Usar los útiles, equipos, vehículos o herramientas suministradas por el empleador con un propósito distinto del trabajo contratado.
6. Sustraer del establecimiento los útiles de trabajo, objetos, combustibles o insumos sin permiso de la empresa.
7. Apropiarse indebidamente para sí o para terceros de elementos de trabajo, materias primas, combustible, insumos u otros objetos de propiedad de la empresa, de los trabajadores, de los contratistas o de otros.
8. Usar teléfonos de la empresa sin autorización, o darle un uso indebido.
9. Cometer errores debido a descuidos que ocasionen mala calidad y en general gastos y perjuicios.
10. Oponerse a que los vigilantes, porteros o celadores, cumplan con sus funciones, tales como requisas personales, de paquetes, bolsos o vehículos, presentación de carnet, exigencias de autorizaciones tales como permisos personales, salida al médico, salida

    de materiales, maquinas, herramientas o cualquier otro objeto. Así como también darles a estas personas un trato irrespetuoso o indebido.
11. Participar en actividades ilegales o asesorar personas involucradas con actividades ilegales.

Diagonal 23 No. 69-60 of: 202
PBX: 416 8652 Cel: 310 208 2548
E-mail: info@flotamagdalena.com.co
www.flotamagdalena.com
Bogotá D.C.-Colombia

Artículo 59. prohibiciones especiales para supervisores e inspectores de ruta.

1. Omitir ejercer control y vigilancia en las zonas o lugar de trabajo asignado
2. Permitir el transporte de mercancías en los vehículos de Flota Magdalena sin que haya sido registrada y aforada.
3. Permitir el transporte de pasajeros en los buses de Flota Magdalena, sin su respectivo registro y tiquete de viaje.
4. Permitir el transporte de migrantes en los vehículos de Flota Magdalena, sin los permisos respectivos expedidos por las autoridades competentes.
5. Permitir la circulación de vehículos de Flota Magdalena, que presenten fallas mecánicas o de seguridad.
6. Permitir la conducción de vehículos por personas en evidente o comprobado estado de embriaguez o bajo la influencia de narcótico o de drogas psicoactivas.
7. Omitir en general el cumplimiento de las funciones asignadas en virtud del cargo o establecidas en el contrato de trabajo o

Artículo 60: Prohibiciones especiales para conductores.

1. Negarse sin justa causa a cumplir órdenes de un superior sobre asuntos relacionados con su trabajo, incumplir los reglamentos de trabajo o faltar al mutuo respeto debido entre superiores y subalternos.
2. Abordar o conducir un vehículo de la empresa actuando como conductor principal o de relevo o ayudante, estando en estado de embriaguez, cualquiera sea el grado registrado por el medidor de grado alcohólico.
3. Evadir de manera deliberada o engañosa los controles de medición de grado alcohólico establecidos en las terminales de transporte, por la empresa o por la autoridad competentes.
4. Acatar órdenes impartidas por el propietario del vehículo o su administrador, relacionadas con la forma y oportunidad en la prestación del servicio o que, por su acatamiento, este se vea afectado.
5. Exceder el límite de velocidad establecido para circular por las vías o efectuar

Diagonal 23 No. 69-60 of: 202
PBX: 416 8652 Cel: 310 208 2548
E-mail: info@flotamagdalena.com.co
www.flotamagdalena.com
Bogotá D.C.-Colombia

maniobras peligrosas que pongan en riesgo la integridad de los pasajeros, peatones o demás actores en la vía.

6. Transportar en los vehículos, objetos ajenos, sin la debida autorización de los superiores o debidamente etiquetados y registrados.
7. Manejar los vehículos de la empresa sin la licencia respectiva, o con esta y/o demás documentos del respectivo vehículo, con términos vencidos.
8. Permitir que el vehículo o equipo asignado por el empleador sea movido o conducido por personas diferentes al respectivo conductor u operario, siempre que no exista la necesidad para ello.
9. Abandonar el vehículo, luego de un incidente de tránsito, sin causa que lo justifique.
10. Abandonar la ruta establecida sin mediar autorización de un superior u orden de una autoridad de tránsito.
11. Permitir el embarque de personas que no estén debidamente registradas y portando su respectivo tiquete de viaje.
12. Transportar encomiendas, mercancías y carga en general que no esté debidamente aforada, o que por su naturaleza o procedencia sea considerada como ilegal o prohibida.
13. No reportar el abordaje de pasajeros durante el recorrido en la parada obligatoria próxima, para su respectivo registro y expedición de tiquete de viaje.
14. Transportar personas migrantes y extranjeras, sin el cumplimiento de los requisitos exigidos legalmente para su movilización.

TITULO VII
ESCALA DE FALTAS, TERMINACIÓN DEL CONTRATO Y RÉGIMEN SANCIONATORIO

CAPITULO I
CLASIFICACIÓN DE LAS FALTAS

Para efectos disciplinables o terminación del contrato se establecen dos tipos de faltas.

Artículo 61: Falta Grave: Son aquellos comportamientos cometidos por el trabajador, y que están prohibidos expresamente en el reglamento, las leyes, el contrato laboral y circulares; que interfieren en el normal desarrollo de las actividades principales de la empresa y lesionan con suma gravedad, el interés general de Flota Magdalena.

La comisión de faltas graves acarrea terminación del contrato por justa causa.

Artículo 62: Falta leve: Son aquellos comportamientos contrarios a los deberes y obligaciones del trabajador, siempre y cuando no revistan gravedad o lesionen el bien común o la integridad de la Empresa como Institución.

La comisión de faltas leves acarrea sanciones disciplinarias y su reincidencia será considerada como falta grave, según el caso.

CAPITULO II
JUSTAS CAUSAS PARA TERMINAR EL CONTRATO DE TRABAJO

Artículo 63. Además de las causales establecidas en los artículos 62 y 63 del Código Sustantivo del Trabajo, modificados por el decreto 2351 de 1965, artículo 7, serán consideradas como faltas graves y constituirán justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo las siguientes:

a. Por parte del empleador:

1. La violación por parte del trabajador de las **Prohibiciones** contenidas en los artículos 58, 59 y 60 de este reglamento.
2. La **reincidencia por Tercera vez en una falta leve**, relacionada con inobservancia en el cumplimiento de **los deberes** y **obligaciones** contenidas en los artículos 52, 54, 55 y 56 de este reglamento.
3. La violación por parte del trabajador de las prohibiciones contenidas en Ordenes, Circulares, instrucciones y comunicados emitidas por las directivas de la empresa.

Diagonal 23 No. 69-60 of: 202
PBX: 416 8652 Cel: 310 208 2548
E-mail: info@flotamagdalena.com.co
www.flotamagdalena.com
Bogotá D.C.-Colombia

Artículo 64: En todo caso, para terminar el contrato de manera unilateral, la falta deberá estar debidamente comprobada y la responsabilidad del trabajador determinada, y la no existencia de eximentes de responsabilidad, de acuerdo a la constitución o la ley que le pueda complementar o ser favorable.

Artículo 65. La parte que termina unilateralmente el contrato de trabajo debe manifestar a la otra, en el momento de la extinción, la causal o motivo de esa determinación. Posteriormente no podrán alegarse válidamente causales o motivos distintos.

Artículo 66. En caso de terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa comprobada, por parte de la Empresa, o si ésta da lugar a la terminación unilateral por parte del empleado por alguna de las justas causas contempladas en la Ley, la empresa pagará al empleado las indemnizaciones del caso, de acuerdo con la Ley.

b.) Por parte del trabajador:

1. El haber sufrido engaño por parte del empleador, respecto de las condiciones de trabajo.
2. Todo acto de violencia, malos tratamientos o amenazas graves inferidas por el empleador contra el empleado o los miembros de su familia, dentro o fuera del servicio, o inferidas dentro del servicio por los parientes, representantes o dependientes de la empresa con el consentimiento o la tolerancia de éste.
3. Cualquier acto de la empresa o sus representantes que induzca al trabajador a cometer un acto contrario a sus convicciones políticas o religiosas.
4. Todas las circunstancias que el trabajador no pueda prever al celebrar el contrato, y que pongan en peligro su seguridad o su salud, y que el empleador no se allane a modificar.
5. Todo perjuicio causado maliciosamente por el empleador al trabajador, en la prestación del servicio.
6. El incumplimiento sistemático, sin razones válidas, por parte del empleador, de sus obligaciones convencionales o legales.

Diagonal 23 No. 69-60 of: 202
PBX: 416 8652 Cel: 310 208 2548
E-mail: info@flotamagdalena.com.co
www.flotamagdalena.com
Bogotá D.C.-Colombia

7. La exigencia de la empresa, sin razones válidas, de la prestación de un servicio distinto o en lugares diversos de aquel para el cual se le contrató.

CAPITULO III
ESCALA DE SANCIONES

Artículo 67. En cumplimiento del artículo anterior, se impondrán las siguientes sanciones.

a. **Amonestación:** La amonestación consiste en la advertencia verbal que el inmediato superior hace al trabajador que comete violación leve de sus obligaciones laborales. La sola amonestación no se considera sanción. (Llamado de atención verbal).

b. **Llamado de atención**: El llamado de atención se hace por escrito en caso de que el trabajador cometa falta leve o en caso de que a juicio de la Empresa la naturaleza de la falta así lo haga aconsejable. (Llamado al compromiso o amonestación escrita con copia a la hoja de vida).

c. **Suspensión disciplinaria**: La suspensión disciplinaria podrá imponerla la Empresa en caso de faltas o violación de deberes y obligaciones laborales por parte del trabajador, que a juicio de ella no ameriten la terminación del contrato de trabajo con justa causa. La suspensión disciplinaria no podrá exceder de dos (2) meses. (Suspensión delcontrato de trabajo sin remuneración).

CAPITULO IV
SANCIONES DISCIPLINARIAS

Artículo 68. La empresa no puede imponer a sus trabajadores sanciones no previstas en este reglamento, en el contrato de trabajo, en el Código Sustantivo del trabajo o en cualquier otra norma que lo adicione.

Serán sancionables las siguientes conductas, siempre y cuando no constituyan falta grave:

1. La inobservancia por parte del trabajador a los deberes y obligaciones contenidos en los artículos 22, 52, 54, 55 y 56 del Reglamento Interno de Trabajo.
2. La inobservancia por parte del trabajador a los deberes y obligaciones contenidos en el Código Sustantivo del trabajo, en el contrato de trabajo, en los manuales de funciones y procedimientos y sistemas internos.
3. La inobservancia por parte del trabajador circulares, Ordenes y comunicados emitidos por la empresa.
4. La inobservancia por parte del trabajador al Reglamento de Higiene y Seguridad.
5. Y en general a todas las instrucciones impartidas por el empleador.

CAPITULO V
LIMITES PARA LA SUSPENSIÓN DISCIPLINARIA.

Artículo 69. Para la imposición de la suspensión disciplinaria del contrato de trabajo se impondrá respetando los siguientes topes.

1. Suspensión disciplinaria de hasta 5 días por la inobservancia de los "deberes de comportamiento y convivencia" contenidos en el artículo 52 del Reglamento Interno de Trabajo; y hasta 10 días en caso de reincidencia.
2. Suspensión disciplinaria de hasta 8 días por la inobservancia de los deberes de cumplimiento de "funciones y responsabilidad", contenidos en el artículo 52 del reglamento Interno de Trabajo y hasta 16 días en caso de reincidencia, sin perjuicio de ser considerada falta grave.
3. Suspensión disciplinaria de hasta 8 días por la inobservancia de los "deberes de higiene y seguridad en el trabajo", contenidos en el artículo 22 y 52 del reglamento Interno de Trabajo y hasta de 20 días en caso de reincidencia, sin perjuicio de ser considerada falta grave.
4. Suspensión disciplinaria de hasta 8 días por la inobservancia de los "deberes de protección de los bienes y la seguridad de la empresa", contenidos en el artículo 52 del

reglamento Interno de Trabajo y hasta 30 días en caso de reincidencia, sin perjuicio de ser considerada falta grave.

5. Suspensión disciplinaria de 8 días por el desconocimiento de las obligaciones especiales del trabajador, contenidas en los artículos 54, 55 y 56 del Reglamento Interno de Trabajo y hasta de 60 días en caso de reincidencia, sin perjuicio de ser considerada falta grave.

CAPITULO VI
CRITERIOS PARA DOSIFICACIÓN DE LA SANCIÓN.

Artículo 70. Para dosificar la sanción de acuerdo a los márgenes establecidos, la empresa tendrá en cuenta los siguientes criterios:

a. Circunstancias de atenuación o exclusión de responsabilidad.

1) Haber observado un excelente comportamiento antes de cometer la falta.
2) Haber obrado por motivos nobles o altruistas.
3) Haber confesado voluntariamente la comisión de la falta
4) El haber procurado corregir o evitar los efectos nocivos de la falta, antes de iniciarse el proceso disciplinario.
5) La ignorancia invencible.
6) El haber sido inducido a cometer la falta por un superior o por otra persona.

b. Circunstancias de agravación.

1) El efecto perturbador de la falta con relación a la marcha institucional.
2) El grado de afectación de los derechos ajenos.
3) El haber procedido por motivos innobles o fútiles.
4) El haber obrado en complicidad con otras personas.
5) El haber cometido la falta abusando de la confianza depositada en el trabajador por sus superiores o compañeros.

6) El haber actuado con premeditación.
7) El lesionar seriamente los intereses de la Empresa, las buenas costumbres, la dignidad, el buen nombre y la moralidad pública.

Artículo 71: El concurso de conductas violatorias y la reincidencia en ellas, se considera como falta grave y para sancionar se tendrán en cuenta los máximos establecidos, siempre y cuando no afecte gravemente la prestación del servicio, en cuyo caso dará lugar a la terminación del contrato laboral.

Artículo 72. Si transcurrido un (1) año después de haber incurrido el trabajador en una de las faltas del artículo precedente y no se hubiere vuelto a presentar reincidencia en esa misma falta en el mismo año, la nueva falta será catalogada como la primera para efectos de aplicación de la sanción respectiva.

CAPITULO VII
PROCEDIMIENTOS PARA COMPROBACIÓN DE FALTAS Y PROCESO DISCIPLINARIO

Artículo 73. El proceso disciplinario inicia, cuando la empresa tenga conocimiento sobre los hechos constitutivos de faltas disciplinaria, cometidas por el trabajador, dicha información podrá llegar por denuncia de trabajadores, superiores jerárquicos, usuarios y en general a través de cualquier medio. Una vez recibido la información, procede a verificar la comisión de los hechos, y de ser necesario solicitara o practicara las pruebas que estime conveniente, previo a citar al disciplinado

Artículo 74. Acopiados los elementos mínimos que hagan inferir la comisión de una falta disciplinaria, se enviará comunicación al trabajador para que comparezca a las instalaciones de la empresa en día y fecha asignada por el empleador a rendir diligencia de descargos, de acuerdo a los hechos cometidos y, se le informa de la apertura del proceso disciplinario en su contra; la diligencia de descargos se podrá adelantar de manera Virtual, utilizando los medios tecnológicos idóneos.

Artículo 75. Se deberá informar al trabajador los cargos que se le imputan, la posibilidad de aportar pruebas y de estar asistido por dos representantes del sindicato al que pertenezca, si fuere el caso. Teniendo en cuenta que en Flota Magdalena no existe sindicato, podrá estar acompañado de dos (2) de sus compañeros de trabajo, si eltrabajador así lo exigiere.; esta información podrá ser remitida conjuntamente con la citación o en su defecto en la diligencia de descargos.

Artículo 76: Si existen pruebas que deban ser controvertidas por el trabajador y analizadas por el empleador, y que no se hayan puesto en conocimiento con la comunicación de apertura de la investigación y citación, se concederá el tiempo necesario, que no puede exceder de tres (3) días para que el trabajador presente las pruebas que tenga a su favor, para lo cual se suspenderá la diligencia de descargos hasta que se hayan conseguido las pruebas por parte del trabajador, informando y quedará consignado en la misma diligencia, el día y la hora en que se va a continuar.

Artículo 77. Una vez escuchado al trabajador, y analizadas las pruebas aportadas por este, en la diligencia de descargos, deberá levantar un acta y hacer firmar por todos los que asistieron. Si hay lugar a profundizar sobre la conducta del trabajador, se podrán citar a testigos u ordenar nuevas pruebas y, en el evento que los argumentos y descargos del trabajador no sean de recibo, Flota Magdalena, procederá a imponer la sanción que corresponda.

Artículo 78. Toda sanción disciplinaria deberá imponerse mediante escrito motivado, del cual se enviará copia con cargo a la hoja de vida y al director financiero para los fines pertinentes. Y será susceptible del recurso de reposición, el cual deberá interponerse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la notificación de la decisión

Artículo 79. Las decisiones mediante las cuales se impongan sanciones disciplinarias se notificarán personalmente dentro de los cinco (5) días siguientes al de su expedición o se hará por correo certificado; la sanción se hará efectiva dentro de los 30 días hábiles siguientes a su notificación, Los días de la sanción serán continuos

Diagonal 23 No. 69-60 of: 202
PBX: 416 8652 Cel: 310 208 2548
E-mail: info@flotamagdalena.com.co
www.flotamagdalena.com
Bogotá D.C.-Colombia

Artículo 80. En el evento que el trabajador reciba comunicaciones contentivas de observaciones o llamados de atención relacionadas con el trabajo por parte Flota Magdalena, una vez firmada la copia de la carta, tendrá derecho a presentar sus descargos en forma verbal o escrita, dentro de los tres (3) días siguientes.

Artículo 81. Para la aplicación de cualquier sanción, se tendrán en cuenta los documentos que acrediten los hechos, el informe que rinda el jefe inmediato del trabajador, los videos, testimonios o cualquier otro medio de prueba y en caso de considerase necesario por la Empresa se hará la investigación correspondiente para acreditar la ocurrencia de los hechos. Toda decisión que se adopte sobre el particular deberá formularse por escrito, cuyo duplicado firmará el trabajador y en caso de la negativa de éste, lo harán dos testigos.

Artículo 82. La función disciplinaria estará en cargo del **Gerente General** De Flota Magdalena S.A., pero en todo caso podrá delegar esta función en el **Jefe De Recursos Humanos**, y será apoyada por el departamento de Jurídico de la empresa, en quien se podrá delegar la función de practicar la diligencia de descargos a los trabajadores y la comprobación de las faltas

TITULO VIII

CAPÍTULO I
RECLAMOS, PERSONAS ANTE QUIENES DEBE PRESENTARSE Y SU TRAMITACIÓN

Los reclamos de los Trabajadores, se harán en forma respetuosa ante el jefe inmediato o en su defecto al Profesional Especializado Administrativo y de Talento Humano de la entidad o quien haga sus veces.

CAPÍTULO II
PROCEDIMIENTOS DE QUEJAS Y RECLAMOS

Artículo 83. Todo Trabajador que se crea con derecho de formular una queja o reclamación, podrá acudir al procedimiento de quejas y reclamaciones, que comprende las siguientes etapas:

El Trabajador presentará el reclamo correspondiente ante el Jefe Inmediato o en su defecto ante el Profesional Especializado Administrativo y de Talento Humano, dentro de los ocho (8) días siguientes a la ocurrencia del hecho que lo motiva. Dentro de los tres (3) días siguientes al recibo de la reclamación, el Jefe Inmediato o en su defecto el Profesional Especializado Administrativo y de Talento Humano deberá resolver el caso y comunicar la determinación al interesado.

El Trabajador inconforme, con la decisión del Jefe Inmediato o en su defecto del Profesional Especializado Administrativo y de Talento Humano, podrá apelar a ella ante el Subgerente de la empresa, dentro de los ocho (8) días siguientes. Si el Trabajador no hace uso del recurso en la forma y tiempos indicados, se entenderá que acepta la decisión.

TITULO IX

CAPITULO ÚNICO
MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS DEL ACOSO LABORAL.

Artículo 84. La empresa en cumplimiento de lo ordenado por la ley 1010 de 2006 y convencida de la necesidad de conservar ambientes de trabajo respetuosos de la dignidad de la persona humana, como condición esencial que justifique la existencia de la empresa, establece:

1. Dar a conocer a cada uno de los trabajadores de Flota Magdalena, el contenido de la Ley 1010 de 2006.

Diagonal 23 No. 69-60 of: 202
PBX: 416 8652 Cel: 310 208 2548
E-mail: info@flotamagdalena.com.co
www.flotamagdalena.com
Bogotá D.C.-Colombia

2. Incluir dentro del procedimiento de inducción del personal que ingrese a Flota Magdalena lo pertinente a los mecanismos de prevención y solución de casos de acoso laboral.
3. Utilizar los medios de comunicación con que cuente la empresa para informar sobre todo lo relacionado con el respeto a la dignidad de la persona humana trabajadora.

Adicionalmente se prescribe el siguiente procedimiento interno y confidencial para superar las situaciones de acoso laboral que se presenten en el lugar de trabajo:

a) Cualquier trabajador que se sienta de alguna forma acosado laboralmente deberá informar al Gerente General de la empresa en el menor tiempo posible y en forma verbal o escrita, la conducta que considera como acoso y el o los posibles sujetos que la han ejecutado o están ejecutando.
b) En un término no mayor a dos (2) días hábiles el Gerente General habrá de convocar a una reunión al quejoso y/o a las personas que este haya identificado en su queja a una reunión que tendrá el carácter de confidencial y conciliatoria.
c) En dicha reunión el Gerente General o quien haga sus veces por delegación expresa del mismo, previas amonestaciones en el sentido de lo confidencial del procedimiento e ilustrativas sobre el acoso laboral y la política legal y de la empresa de prevenirlo, oirá a las partes y las interrogará sobre los hechos correspondientes, invitándolos a conciliar sus diferencias y proponiendo fórmulas de avenimiento si a ello hubiere lugar; si se diere la conciliación, las parte firmarán un acta donde se plasmarán los compromisos a los cuales han llegado. Dicho compromiso es obligatorio y para su efectividad en el mismo deben plasmarse las consecuencias en caso de incumplimiento que pueden abarcar las sanciones de que trata este Reglamento Interno de Trabajo. En caso de no ser posible la conciliación las partes quedarán en libertad de acudir a los mecanismos legales correspondientes.
d) Cuando no se llegue a acuerdo conciliatorio, el Gerente General deberá tomar las medidas disciplinarias, correctivas y preventivas que considere necesarias para evitar cualquier modalidad de acoso laboral.

Diagonal 23 No. 69-60 of: 202
PBX: 416 8652 Cel: 310 208 2548
E-mail: info@flotamagdalena.com.co
www.flotamagdalena.com
Bogotá D.C.-Colombia

e) El trabajador puede hacerse acompañar a esta audiencia de un representante sindical si existiere o un (1) compañero que el mismo escoja y a quien se extiende el carácter de confidencial del procedimiento.

f) Si la persona acusada de acoso es el Gerente General, deberá entonces acudirse, por parte del presunto acosado, a un centro de conciliación y arbitraje de una entidad debidamente autorizada, ubicada en el domicilio de la empresa, para surtir ante un conciliador el trámite conciliatorio de que trata este Reglamento Interno de Trabajo.

TITULO X ASUNTOS VARIOS

CAPITULO I
PUBLICACIONES

Artículo. 85: Dentro de los quince (15) días siguientes al de la notificación de la resolución aprobatoria del presente Reglamento. FLOTA MAGDALENA S. A. debe publicarlo en el lugar de trabajo, mediante la fijación de dos (2) copias de caracteres legibles, en dos (2) sitios distintos Si hubiera varios lugares de trabajo separados, la fijación debe hacerse en cada uno de ellos. Con el Reglamento debe fijarse la Resolución Aprobatoria.

CAPITULO II
VIGENCIA

Artículo. 86: El presente Reglamento entrará a regir ocho (8) días después de su publicación hecha en la forma prescrita en el artículo anterior de este Reglamento.

CAPITULO III
DISPOSICIONES FINALES

Artículo. 87: Desde la fecha que entra en vigencia este Reglamento, quedan sin efecto las disposiciones del reglamento que antes de esta fecha, haya tenido la empresa.

Diagonal 23 No. 69-60 of: 202
PBX: 416 8652 Cel: 310 208 2548
E-mail: info@flotamagdalena.com.co
www.flotamagdalena.com
Bogotá D.C.-Colombia

CAPITULO IV
CLÁUSULAS INEFICACES

Artículo. 88: No producirán ningún efecto las cláusulas del Reglamento que desmejoren las condiciones del trabajador en relación con lo establecido en las leyes, contratos individuales, pactos, convenciones colectivas o fallos arbítrales los cuales sustituyen las disposiciones del reglamento en cuanto fueren más favorables al trabajador.

Firmado el 23 de agosto de 2021

Firmado

ARMANDO PUERTO POLANÍA
Representante Legal - Flota Magdalena S.A.